

RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00059
Numéro SIREN : 445 070 311
Nom ou dénomination : JACQUES BOCKEL SARL

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2013 sous le numéro de dépôt 2049

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 150.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE

RCS SAVERNE 445 070 311

PROCES-VERBAL**- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 20 JUIN 2013 -**

L'an " deux mille treize, et le vingt JUIN à 17 heures ", les associés se sont réunis au siège social 12 rue des sources à 67700 SAVERNE, en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite par la gérance.

Sont présents ou représentés et ont émarginé la feuille de présence :

- Monsieur Jacques BOCKEL, propriétaire de 1394 parts
- Monsieur Jérémy BOCKEL, propriétaire de 190 parts
- Madame Véronique SCHOTT, propriétaire de 240 parts
- Monsieur DOMENEGHETTY Matthieu, propriétaire de 176 parts

L'assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Total des parts présentes ou représentées : 2000 parts sur les 2000 parts composants le capital social.

Monsieur Jacques BOCKEL préside la séance en sa qualité d'associé gérant.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts modifiés de la société
- la feuille de présence
- le texte des projets de résolutions

Il précise que les rapports de gérance, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition au siège social conformément aux dispositions réglementaires.

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- l'augmentation du capital social par création de 150 parts sociales
- la modification des statuts suite à l'augmentation du capital social et des cessions de parts sociales antérieures
- l'adoption de statuts modifiés

Après la discussion, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

Preliminaire

Pour mémoire et ce depuis le 05 Août 2003, le capital s'élève à 150 000 euros pour 2000 parts de 75,00 euros de nominal.

Par ailleurs à ce jour, le compte report à nouveau s'élève à 593.122,49 euros.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 150 000 euros pour le porter de 150 000 euros à 300 000 euros par création de 2000 parts nouvelles de 75,00 euros de nominal chacune, émises au pair et à libérer intégralement par prélèvement sur le compte de report à nouveau à hauteur de 150.000 euros.

Les parts nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux parts anciennes dès leur création porteront jouissance à compter de la date du **20 JUIN 2013**.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Deuxième résolution

L'intégralité des 2000 parts nouvelles se trouve dès à présent libérée et souscrite, à savoir par :

- Monsieur Jacques BOCKEL qui accepte à concurrence de 1394 parts
- Monsieur Jérémy BOCKEL qui accepte à concurrence de 190 parts
- Madame Véronique SCHOTT qui accepte à concurrence de 240 parts
- Monsieur DOMENEGHETTY Matthieu qui accepte à concurrence de 176 parts

soit un prélèvement total de 150 000 euros sur le compte report à nouveau.

Total des parts nouvelles souscrites : 2 000 parts.

Récapitulation des versements :

Versements effectués par prélèvement sur son compte report à nouveau et exigible sur les livres de la société pour un total de 150 000 euros.

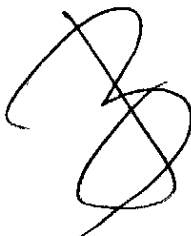
La somme totale de 150 000 euros, versée par prélèvement, est reconnue effectivement certaine, liquide et exigible par la présente assemblée après contrôle de l'arrêté des comptes établi par la gérance.

Il résulte des constatations ci-dessus que l'augmentation de capital décidée dans la première résolution se trouve intégralement souscrite, que les parts nouvelles sont entièrement libérées et que ladite augmentation de capital se trouve définitivement et régulièrement réalisée.

Troisième résolution

En outre, il est rappelé à la collectivité des associés les cessions de parts sociales antérieures à ce jour de Monsieur Jacques Bockel :

- à Matthieu DOMENEGHETTY pour 76 parts le 07/08/2007, enregistré Recette des impôts de Saverne le 20/08/2007 (Bord 438/1 N°3737) ;
- à Véronique SCHOTT pour 106 parts le 27/12/2010, enregistré Recette des impôts de Saverne le 30/12/2010 (Bord 2010/1052 Case n°4 Ext.12068) ;
- à Matthieu DOMENEGHETTY pour 100 parts le 05/06/2013, enregistré Recette des impôts de Saverne le 07 juin 2013 (Bord 2013/444 Case n°19 Ext 4119) ;
- à Jérémy BOCKEL pour 100 parts le 05/06/2013, enregistré Recette des impôts de Saverne le (Bord 2013/444 Case n°19 Ext 4119) ;



Par suite,

La collectivité des associés, décide, en conséquence, de modifier ainsi qu'il suit l'article 6 alinéa III des statuts comme suit :

Article 6 - Apports - Formation du capital - Capital Social

III. RECAPITULATIF - CAPITAL SOCIAL => modifié

Faisant suite à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2013, le capital social est désormais fixé à la somme de 300.000,00 euros.

Il est divisé en 4000 parts de 75 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, et tenant compte des cessions de parts du 07/08/2007 (à Matthieu DOMENEGHETTY), du 27/12/2012 (à Véronique SCHOTT et du 05/06/2013 à Matthieu DOMENEGHETTY et Jérémy BOCKEL) de la manière suivante :

- Monsieur Jacques BOCKEL 2788 parts
- Monsieur Jérémy BOCKEL 380 parts
- Madame Véronique SCHOTT 480 parts
- Monsieur Matthieu DOMENEGHETTY 352 parts

Soit au total : 4000 parts

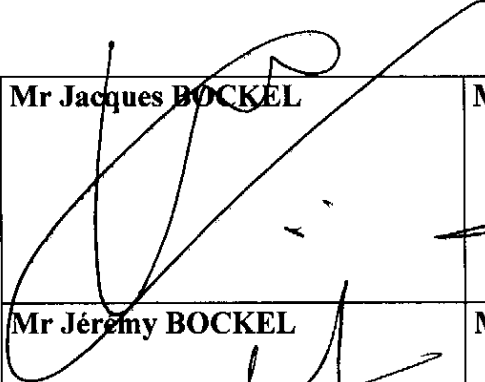
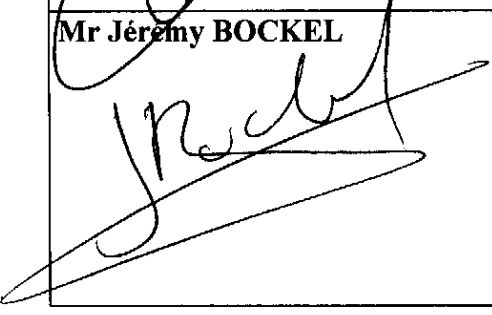
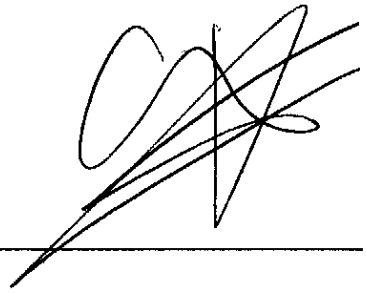
CETTE RESOLUTION, MISES AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

Fait à Saverne ,
Le 20 JUIN 2013

Mr Jacques BOCKEL 	Mr Matthieu DOMENEGHETTY 
Mr Jérémy BOCKEL 	Mme Véronique SCHOTT 

Enregistré à : SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAVERNE
Le 03/07/2013 Bordereau n°2013/513 Case n°4
Régistrement : 500 €
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agence des impôts
Fondateur :
Gabrielle AGA
des impôts publics

JACQUES BOCKEL Sàrl

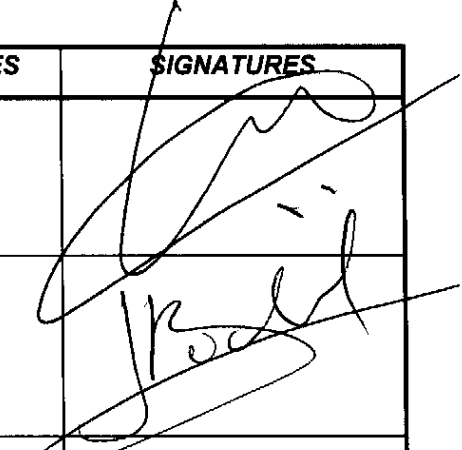
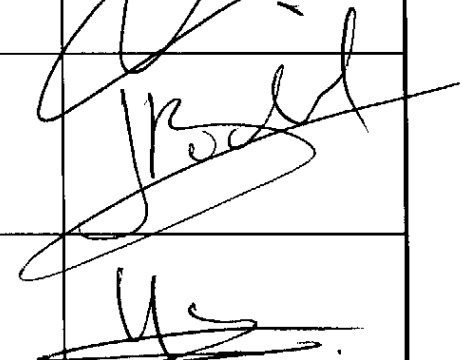
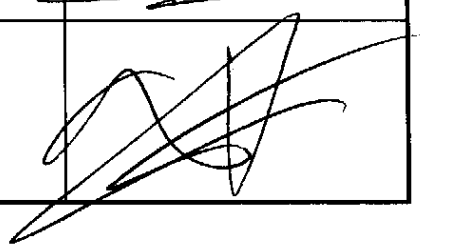
S.à.r.l. au capital de 150.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE

RCS SAVERNE 445 070 311

FEUILLE DE PRESENCE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 20 JUIN 2013 -

ASSOCIES	PARTS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Jacques BOCKEL 15 Résidence Steinfeld 67330 IMBSHEIM	2 788	2 788		
Jérémy BOCKEL 23 rue du Schneeberg 67440 HENGWILLER	380	380		
Matthieu DOMENEGHETTY 10 rue des Pères 67700 SAVERNE	352	352		
Véronique SCHOTT 7 rue Léominster 67700 SAVERNE	480	480		

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant, apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 4000 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 4000 voix.

LE GERANT.

ACTE DE CESSIION DE PARTS SOCIALES
DE LA SOCIETE JACQUES BOCKEL SARL

Entre les soussignés,	2
1. Origine de propriété	3
2. Déclarations du cédant	3
3. Déclarations «le cessionnaire»	3
4. Agrément des cessionnaires	4
5. Cession	4
6. Prix	4
7. Garantie de passif	4
8. Signification	4
9. Déclarations fiscales	5
10. Formalités	5
11. Frais	6



COPIE

Certifié conforme par le gérant

JB

JB

MD

MD



COPIE

Certifié conforme par le gérant

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Mathieu DOMENEGHETTY

Entre les soussignés,

Mr Jacques BOCKEL

demeurant 15 résidence Steinfeld à 67330 BOUXWILLER

dénommé ci-après "le cédant"

d'une part,

Mr Mathieu DOMENEGHETTY,

demeurant 10 rue des Pères à 67700 SAVERNE

dénommé ci-après «le cessionnaire»

d'autre part,

Et les Intervenants,

Mme Véronique SCHOTT,

Mr Jérémy BOCKEL,

Après avoir été exposé que :

1. - La société JACQUES BOCKEL SARL est société à responsabilité limitée au capital d'un montant de 150.000 €, dont le siège social est à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 445 070 311.

Elle a pour objet social la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2003.

Le capital social est de 150.000€, divisé en 2.000 parts, de 75 € chacune, actuellement réparties comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales
Mr Jacques BOCKEL	1 776
Mr Jérémy BOCKEL	90
Mme Véronique SCHOTT	134
<u>TOTAL</u>	<u>2 000</u>

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.

2. - Le cédant, sus désigné détient en pleine propriété les 1.776 parts sociales émises en représentation de son capital social.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Handwritten signatures and initials:
JB
K
SB



COPIE

Certifié conforme par le gérant

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Mathieu DOMENEGHETTY

1. Origine de propriété

Le cédant est propriétaire, comme il a été dit ci-dessus, de 1 776 parts sociales émises par la SARL JACQUES BOCKEL.

Lesdites parts lui ont été acquises, d'une part à hauteur de 10 parts lors de la constitution de la société, et d'autre part à hauteur 1766 parts suite à l'augmentation de capital par apport en nature enregistré le 05 août 2003 par la recette des impôts de Saverne sous le n°2003/423 Case n°3. Lesdites parts lui ont été acquises comme résumées ci-dessous :

	Constitution de la société	Augmentation Capital par apport en numéraire et en nature
Date de l'acte	29/01/2003	05/08/2003
Jacques BOCKEL	10	1 776
Jérémy BOCKEL	90	90
Véronique SCHOTT	-	134
TOTAL	100	2 000
Capital en €	7.500	150.000

2. Déclarations du cédant

Mr Jacques BOCKEL déclare :

- Qu'il est né le 27 février 1959 à Saverne;
- qu'il est de nationalité française;
- qu'il est divorcé;

Il déclare, en outre, qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissemments comme de tous droits quelconques pouvant en empêcher la cession.

3. Déclarations «de cessionnaire»

Mr Mathieu DOMENEGHETTY déclare :

- qu'il est né le 03 novembre 1982 à
- qu'il est de nationalité française ;
- qu'il est célibataire

Handwritten signatures and initials:
JB
JB
JB



COPIE

Certifié conforme par le gérant

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Mathieu DOMENEGHETTY

4. Agrément des cessionnaires

Aux termes de l'article 8 des statuts "Cession et transmission des parts sociales" les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Toutes les autres cessions sont soumises à agrément. En conséquence, il est nécessaire d'agréer Mr Mathieu DOMENEGHETTY en tant que nouvel associé.

Monsieur Jacques Bockel, Mme Véronique SCHOTT et Mr Jérémy BOCKEL ici présents, représentants plus de trois quarts des parts sociales, déclarent donner leur consentement à la présente cession de parts sociales.

5. Cession

Le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire qui accepte, 3.8% du capital social soit 76 parts sociales de la Société, qui lui appartient, avec tous les droits et obligations attachés dans les proportions ci-dessous :

Associé	Nombre de parts sociales	Nombre de parts sociales cédées
Mr Jacques BOCKEL	1 776	76
TOTAL	1 776	76

Le cessionnaire aura la propriété des parts cédées à compter du 07 août 2007. Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera, le cas échéant, attribué aux dites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter du 07 août 2007, à l'exception du droit à dividendes pour l'exercice clos au 30 juin 2007.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

6. Prix

Compte tenu des capitaux propres de la société et de la faible participation achetée, les cessions des parts sociales sont acceptées et consenties respectivement pour le prix de vente ci-dessous :

Associé	Nombre de parts sociales	Nombre de parts sociales cédées	Prix de vente total
Mr Jacques BOCKEL	1 776	76	5.700
TOTAL	1 776	76	5.700

*non chez
de 5700
euros
m=07305*

7. Garantie de passif

La présente cession est conclue sans aucune clause de garantie de passif.

8. Signification

La présente cession sera signifiée à la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Cette signification pourra être remplacée, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 24 juillet

B *75* *SB*



COPIE

Certifié conforme par le gérant -

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Mathieu DOMENEGHETTY

1966, par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

9. Déclarations fiscales

Le cédant et le cessionnaire déclarent :

- qu'à la suite de la présente cession, la Société JACQUES BOCKEL SARL restera à responsabilité limitée ;
- que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers ;
- que le cédant est libre, sur le plan fiscal, de tout engagement de conservation des parts cédées.
- Que compte tenu de l'application des dispositions fiscales prévues à l'article 726-III du CGI, la présente cession bénéficie d'un abattement de 874 € ($23.000,00 \times 76/2000$) soit une base taxable aux droits d'enregistrement de 4.826,00 €, soit des droits d'enregistrement s'élevant à 241,30 €.

10. Formalités

La présente cession de parts sera déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Saverne.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Handwritten signatures and initials:
JB
n3



COPIE

Certifié conforme par le gérant d -

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Mathieu DOMENEGHETTY

11. Frais

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et ceux qui en seront la suite seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à Saverne, le 07 août 2007
En 5 originaux

Mr Jacques BOCKEL (Lu et approuvé - Bon pour de cession de 76 parts sociales) <i>Lu et approuvé Bon pour acceptation de cession de 76 parts sociales</i> 	Mr Mathieu DOMENEGHETTY (Lu et approuvé - Bon pour acceptation de cession de 76 parts sociales) <i>Lu et approuvé - Bon pour acceptation de cession de 76 parts sociales</i>
Mr Jérémy BOCKEL (Lu et approuvé - Bon pour agrément de Mr DOMENEGHETTY Mathieu) <i>Lu et approuvé Bon pour agrément de M. DOMENEGHETTY</i> 	Mr Véronique SCHOTT (Lu et approuvé - Bon pour agrément de Mr DOMENEGHETTY Mathieu) <i>Lu et approuvé Bon pour agrément de M. Domeneghetty Mathieu</i>

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL Le 23.10.2013

Anne Marie HERN
Agent des
finances publiques

ENREGISTRÉ A SAVERNE
20 AOUT 2007

Le
Vol. Bord. 433/1. N° 3.737.
Reçu : Deux cent quarante et un Euros

L'Agent des impôts
Gabrielle WAGNER

Handwritten initials and marks:
VB
JB
73

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Véronique SCHOTT

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES
DE LA SOCIETE JACQUES BOCKEL SARL

Entre les soussignés,	2
1. Origine de propriété	3
2. Déclarations du cédant	3
3. Déclarations «le cessionnaire»	3
4. Agrément des cessionnaires	4
5. Cession	4
6. Prix	4
7. Garantie de passif	4
8. Signification	4
9. Déclarations fiscales	5
10. Formalités	5
11. Frais	5

JB

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Véronique SCHOTT

Entre les soussignés,

Mr Jacques BOCKEL demeurant 15 résidence Steinfeld à 67330 BOUXWILLER

dénommé ci-après "le cédant"

d'une part,

Mme Véronique SCHOTT, demeurant 7 rue de Léominster à 67 700 SAVERNE

dénommé ci-après «le cessionnaire»

d'autre part,

Et les Intervenants,

Mr Mathieu DOMENEGHETTY,
Mr Jérémy BOCKEL,

Après avoir été exposé que :

1. – La société JACQUES BOCKEL SARL est société à responsabilité limitée au capital d'un montant de 150.000 €, dont le siège social est à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 445 070 311.

Elle a pour objet social la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2003.

Le capital social est de 150.000€, divisé en 2.000 parts, de 75 € chacune, actuellement réparties comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales
Mr Jacques BOCKEL	1 700
Mr Jérémy BOCKEL	90
Mr Mathieu DOMENEGHETTY	76
Mme Véronique SCHOTT	134
<u>TOTAL</u>	<u>2 000</u>

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.

2. - Le cédant, sus désigné détient en pleine propriété les 1.700 parts sociales émises en représentation de son capital social.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Origine de propriété

Le cédant est propriétaire, comme il a été dit ci-dessus, de 1.700 parts sociales émises par la SARL JACQUES BOCKEL.

Lesdites parts lui ont été acquises, d'une part à hauteur de 10 parts lors de la constitution de la société, et d'autre part à hauteur 1766 parts suite à l'augmentation de capital par apport en nature enregistré le 05 août 2003 par la recette des impôts de Saverne sous le n°2003/423 Case n°3. Lesdites parts lui ont été acquises comme résumées ci-dessous :

	Constitution de la société	Augmentation Capital par apport en numéraire et en nature	Cession Domeneguetty
Date de l'acte	29/01/2003	05/08/2003	05/08/2007
Jacques BOCKEL	10	1.776	1.700
Jérémy BOCKEL	90	90	90
Mathieur DOMENEGUETTY			76
Véronique SCHOTT	-	134	134
TOTAL	100	2 000	2 000
Capital en €	7.500	150.000	150.000

2. Déclarations du cédant

Mr Jacques BOCKEL déclare :

- Qu'il est né le 27 février 1959 à Saverne;
- qu'il est de nationalité française;
- qu'il est divorcé;

Il déclare, en outre, qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements comme de tous droits quelconques pouvant en empêcher la cession.

3. Déclarations «de cessionnaire»

Mme Véronique SCHOTT déclare :

- qu'elle est née 24 octobre 1972 à Strasbourg,
- qu'elle est de nationalité française ;
- qu'elle est célibataire

4. Agrément des cessionnaires

Aux termes de l'article 8 des statuts "Cession et transmission des parts sociales" les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'agréer la présente cession.

Toutefois Monsieur Mathieu DOMENEGHETTY et Mr Jérémy BOCKEL ici présents déclarent donner leur consentement à la présente cession de parts sociales.

5. Cession

Le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire qui accepte, 5,30% du capital social soit 106 parts sociales de la Société, qui lui appartient, avec tous les droits et obligations attachés dans les proportions ci-dessous :

Associé	Nombre de parts sociales	Nombre de parts sociales cédées
Mr Jacques BOCKEL	1.700	106
TOTAL	<u>1.700</u>	<u>106</u>

Le cessionnaire aura la propriété des parts cédées à compter du 30 DECEMBRE 2010. Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera, le cas échéant, attribué aux dites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter du 30 DECEMBRE 2010 à l'exception du droit à dividendes pour l'exercice clos au 30 juin 2010.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

6. Prix

Compte tenu des capitaux propres de la société et de la faible participation achetée, les cessions des parts sociales sont acceptées et consenties respectivement pour le prix de vente ci-dessous :

Associé	Nombre de parts sociales	Nombre de parts sociales cédées	Prix de vente total
Mr Jacques BOCKEL	1.700	106	18.550
TOTAL	<u>1.700</u>	<u>106</u>	<u>18.550</u>

7. Garantie de passif

La présente cession est conclue sans aucune clause de garantie de passif.

8. Signification

La présente cession sera signifiée à la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Cette signification pourra être remplacée, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

9. Déclarations fiscales

Le cédant et le cessionnaire déclarent :

- qu'à la suite de la présente cession, la Société JACQUES BOCKEL SARL restera à responsabilité limitée ;
- que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers ;
- que le cédant est libre, sur le plan fiscal, de tout engagement de conservation des parts cédées.
- Que compte tenu de l'application des dispositions fiscales prévues à l'article 726-III du CGI, la présente cession bénéficie d'un abattement de 1 219 € (23.000,00 x 106/2000) soit une base taxable aux droits d'enregistrement de 17.331,00 €, soit des droits d'enregistrement s'élevant à 520 €.

10. Formalités

La présente cession de parts sera déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Saverne.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux des présentes en vue de l'accomplissement de toutes

droits d'enregistrement de la présente cession et ceux qui en seront la suite seront à la charge du
ui s'y oblige.

, le 27 décembre 2010

Enregistré a : SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAVERNE

Ext 12068

Le 30/12/2010 Bureau n°2010/1 052 Case n°4

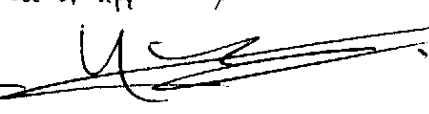
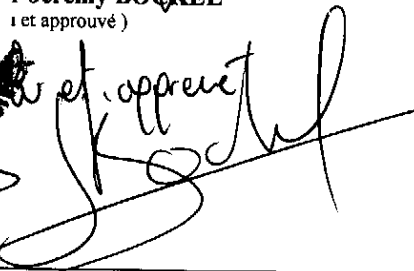
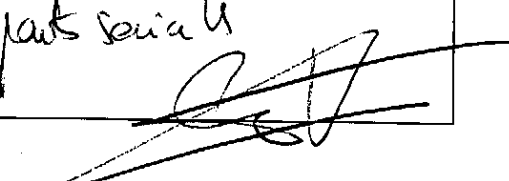
Pénalités :

Enregistrement : 520 €

Total liquidé : cinq cent vingt euros

Montant reçu : cinq cent vingt euros

L'Agent

Mr Jacques BOCKEL Lu et approuvé - Bon pour de cession de 106 parts sociales) <i>Lu et approuvé</i> <i>pour cession de 106 parts</i> <i>socials</i>	Mr Mathieu DOMENEGHETTY (Lu et approuvé) <i>Lu et approuvé, bon pour</i> 
Mr Jérémie BOCKEL Lu et approuvé) <i>Lu et approuvé</i> 	Mr Véronique SCHOTT (Lu et approuvé - Bon pour acceptation d'achat de 106 parts sociales) <i>Lu et approuvé - bon pour</i> <i>acceptation d'achat de 106</i> <i>parts sociales</i> 

ACTE DE CESSIION DE PARTS SOCIALES
DE LA SOCIETE JACQUES BOCKEL SARL

Entre les soussignés,	1
1. Origine de propriété	2
2. Déclarations du cédant	3
3. Déclarations «les cessionnaires»	3
4. Agrément des cessionnaires	3
5. Cession.....	3
6. Prix.....	4
7. Garantie de passif.....	4
8. Signification	4
9. Déclarations fiscales	4
10. Formalités	5
11. Frais	5

Entre les soussignés,

Mr Jacques BOCKEL demeurant 15 résidence Steinfeld à 67330 BOUXWILLER
dénommé ci-après "le cédant"

d'une part,

Mr Jérémy BOCKEL demeurant 23 rue du Schneeberg 67440 HENGWILLER

Mr Matthieu DOMENEGHETTY demeurant 10 rue des Pères à 67700 SAVERNE

dénommé ci-après «les cessionnaires»

d'autre part,

Et Intervenant,

Mme Véronique SCHOTT, demeurant 7 rue de Léominster à 67 700 SAVERNE

Après avoir été exposé que :

3

1 / 5 pages

VS RD JB

Acte de cession de parts sociales Jacques BOCKEL à Jérémy BOCKEL et Matthieu DOMENEGHETTY

1. – La société JACQUES BOCKEL SARL est une société à responsabilité limitée au capital d'un montant de 150.000 €, dont le siège social est à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 445 070 311.

Elle a pour objet social la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2003.

Le capital social est de 150.000€, divisé en 2.000 parts, de 75 € chacune, actuellement réparties comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales
Mr Jacques BOCKEL	1 594
Mr Jérémy BOCKEL	90
Mr Matthieu DOMENEGHETTY	76
Mme Véronique SCHOTT	240
TOTAL	2 000

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.

2. - Le cédant, sus désigné détient en pleine propriété les 1.594 parts sociales émises en représentation de son capital social.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Origine de propriété

Le cédant est propriétaire, comme il a été dit ci-dessus, de 1.594 parts sociales émises par la SARL JACQUES BOCKEL.

Lesdites parts lui ont été acquises, d'une part à hauteur de 10 parts lors de la constitution de la société, et d'autre part à hauteur 1766 parts suite à l'augmentation de capital par apport en nature enregistré le 05 août 2003 par la recette des impôts de Saverne sous le n°2003/423 Case n°3. Lesdites parts lui ont été acquises comme résumées ci-dessous :

	Constitution de la société	Augmentation Capital par apport en numéraire et en nature	Cession DOMENEGHETTY	Cession Schott
Date de l'acte	29/01/2003	05/08/2003	05/08/2007	27/12/2010
Jacques BOCKEL	10	1.776	1.700	1.594
Jérémy BOCKEL	90	90	90	90
Matthieu DOMENEGHETTY			76	76
Véronique SCHOTT	-	134	134	240
TOTAL	100	2 000	2 000	2 000
Capital en €	7.500	150.000	150.000	150.000

2. Déclarations du cédant

Mr Jacques BOCKEL déclare :

- Qu'il est né le 27 février 1959 à Saverne;
- qu'il est de nationalité française;
- qu'il est divorcé;

Il déclare, en outre, qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements comme de tous droits quelconques pouvant en empêcher la cession.

3. Déclarations «les cessionnaires»

Monsieur Jérémy BOCKEL déclare :

- qu'il est né 17 avril 1982 à Strasbourg,
- qu'il est de nationalité française ;
- qu'il est marié le 12 juin 2009 avec Céline née DECKER le 15 mai 1984, sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 09 février 2009 devant Maître Criqui Notaire à Saverne

Monsieur Matthieu DOMENEGHETTY déclare :

- qu'il est né 03 novembre 1982 à Strasbourg,
- qu'il est de nationalité française ;
- qu'il est pacsé le 14 septembre 2010 avec Mme Sophie LUDWIG née le 01 novembre 1984

4. Agrément des cessionnaires

Aux termes de l'article 8 des statuts "Cession et transmission des parts sociales" les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'agréer la présente cession.

Toutefois Madame Véronique SCHOTT ici présente déclare donner son consentement à la présente cession de parts sociales.

5. Cession

Le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, aux cessionnaires qui acceptent, 10,00% du capital social soit 200 parts sociales de la Société, qui lui appartient, avec tous les droits et obligations attachés dans les proportions ci-dessous :

Associé	Nombre de parts sociales	Nombre de parts sociales cédées
Mr Jacques BOCKEL	1.594	200
TOTAL	<u>1.594</u>	<u>200</u>

Les cessionnaires auront la propriété des parts cédées à compter de ce jour. Ils auront seuls droits à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera, le cas échéant, attribuée aux dites parts. Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

6. Prix

Compte tenu des capitaux propres de la société et de la faible participation achetée, les cessions des parts sociales sont acceptées et consenties respectivement pour le prix de vente ci-dessous :

Associé cédant	Nombre de parts sociales	Nombre de parts sociales cédées	Prix de vente total
Mr Jacques BOCKEL	1.594	200	35.000
<u>TOTAL</u>	<u>1.594</u>	<u>200</u>	<u>35.000</u>

Le cédant reconnaît avoir reçu des cessionnaires ce jour même et dont il leur consent bonne et valable quittance :

Associés cessionnaires	Nombre de parts sociales achetées	Prix de cession	Dont quittance
Monsieur Jérémy BOCKEL	100	17.500,00 €	<i>dont quittance</i>
Monsieur Matthieu DOMENEGHETTY	100	17.500,00 €	<i>dont quittance</i>
<u>TOTAL</u>	<u>200</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>

7. Garantie de passif

La présente cession est conclue sans aucune clause de garantie de passif.

8. Signification

La présente cession sera signifiée à la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Cette signification pourra être remplacée, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

9. Déclarations fiscales

Le cédant et les cessionnaires déclarent :

- qu'à la suite de la présente cession, la Société JACQUES BOCKEL SARL restera à responsabilité limitée ;
- que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers ;
- que le cédant est libre, sur le plan fiscal, de tout engagement de conservation des parts cédées.

- Que compte tenu de l'application des dispositions fiscales prévues à l'article 726-III du CGI, la présente cession bénéficie d'un abattement de 2 300 € (23.000,00 x 200/2000) soit une base taxable aux droits d'enregistrement de **32.700,00 €**, soit des droits d'enregistrement s'élevant à 981 €
- Que Monsieur Jérémy BOCKEL prend l'engagement de conservation des parts sociales pendant un délai de cinq (5) ans ; par suite cette cession bénéficiera des dispositions spécifiques de l'article 150-0 A,1-3 (cession à l'intérieur du groupe familial).

10. Formalités

La présente cession de parts sera déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Saverne.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

11. Frais

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et ceux qui en seront la suite seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à Saverne, le 05 JUIN 2013

En 7 originaux

Mr Jacques BOCKEL (Lu et approuvé - Bon pour de cession de 200 parts sociales) <i>Lu et approuvé - Bon pour cession de 200 parts sociales</i>	Mr Matthieu DOMENEGHETTY (Lu et approuvé - Bon pour acceptation d'achat de 100 parts sociales) <i>Lu et approuvé - Bon pour acquisition de 100 parts sociales</i>
Mr Jérémy BOCKEL (Lu et approuvé - Bon pour acceptation d'achat de 100 parts sociales) <i>Lu et approuvé bon pour acceptation d'achat de 100 parts sociales</i>	Mme Véronique SCHOTT (Lu et approuvé) <i>Lu et approuvé</i>

Enregistré à : **SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAVERNE**

Le 07/06/2013 Bordereau n°2013/444 Case n°19

Ext 4119

Enregistrement : 981 €

Pénalités :

Total liquidé : neuf cent quatre-vingt-un euros

Montant reçu : neuf cent quatre-vingt-un euros

L'Agence des impôts

Françoise PODRAS
 Agente
 des finances publiques

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 300.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE

RCS SAVERNE 445 070 311

STATUTS modifiés le 20 juin 2013

Les soussignés :

- Monsieur Jacques BOCKEL

Né le 27 février 1959 à Saverne

marié avec Mme Marie-Françoise MENG, née à Provins le 21 mars 1954, sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Me CRIQUI, notaire à Saverne, le 25 mai 1979. Il est précisé que par acte notarié daté le 09 novembre 2001, les époux BOCKEL-MENG ont adopté le régime de la séparation de biens, homologué par jugement en date du 15 mars 2002, par le Tribunal de Grande Instance de Saverne.

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

- Monsieur JérémY BOCKEL

Né le 17 avril 1982 à 67700 SAVERNE

Célibataire

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

Ont établi et signé le 29 janvier 2003 à SAVERNE, ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.

Article 1er - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 24 juillet 1966 et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.



Article 2 - Dénomination

La dénomination est : JACQUES BOCKEL Sàrl

Le sigle est : JACQUES BOCKEL

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Société à responsabilité limitée " ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet

La société a pour objet la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

La société pourra créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays d'une manière générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 4 - Siège social

Le siège social est situé à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.



Article 6 - Apports - Formation du capital - Capital Social**I. APPORTS EN NUMERAIRE**

Lors de la création de la société, les apports en numéraire, intégralement libérés d'un montant égal au total du capital social de 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune, donnent lieu aux attributions ci-après de parts sociales :

- 1. Monsieur Jacques BOCKEL

fait apport de la somme de 750 euros
représentés par 10 parts sociales numérotées de 1 à 10

Monsieur Jacques BOCKEL déclare effectuer cet apport en emploi de sommes d'un même montant issues de revenus propres depuis l'homologation de séparation de biens. Il fait cette déclaration afin que les parts souscrites au moyen de derniers propres constituent des propres.

Madame Marie-Françoise MENG, agissant en qualité de conjoint séparé de biens déclare reconnaître l'origine des derniers propres à son époux et accepte que les parts souscrites au moyen desdits derniers soient propres à son époux à titre d'emploi et conformément à l'article 1434 du code civil.

- 2. Monsieur JérémY BOCKEL

fait apport de la somme de 6 750 euros
représentés par 90 parts sociales numérotées de 11 à 100

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées d'un montant de 7 500 euros.

La somme de 7 500 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation le 23 janvier 2003 à la Caisse d'Epargne sous le numéro 08.7704558.02

Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées est annexé aux présents statuts.

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003,

- 3. Madame Véronique SCHOTT

fait apport de la somme de 10 050 euros
représentés par 134 parts sociales numérotées de 101 à 234



Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées du cinquième soit 2.010,00 euros.

La somme de 2.010,00 euros a été régulièrement déposée à un compte intitulé "augmentation de capital" n° 08.7704508.01 ouvert au nom de la société le 27 juin 2003 à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque annexé aux présentes.

La libération du surplus, pour une somme de 8.040,00 euros, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision de l'assemblée dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de l'augmentation de capital.

II. APPORTS EN NATURE

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003, **Monsieur Jacques BOCKEL** associé, apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit:

- Sa clientèle ;
- Pour laquelle **Monsieur Jacques BOCKEL** est immatriculé à la chambre des métiers de Strasbourg, sous le numéro 332 005 917 ;
- L'actif immobilisé et les dettes directement afférentes à cet actif ;
- Ainsi que le nom commercial et autres marques.

Ces éléments ont été évalués à **132.450,00 €**, sur le vu du rapport annexé aux présents statuts de M. Bertrand WEISS, commissaire aux apports, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Saverne rendue le 16 juin 2003.

Cet apport en nature est rémunéré par 1766 parts sociales numérotées de 235 à 2000.

III. RECAPITULATIF - CAPITAL SOCIAL

Faisant suite à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2013, le capital social est désormais fixé à la somme de 300.000,00 euros.

Il est divisé en 4000 parts de 75 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, et tenant compte des cessions de parts du 07/08/2007 (à Matthieu DOMENEGHETTY), du 27/12/2012 (à Véronique SCHOTT et du 05/06/2013 à Matthieu DOMENEGHETTY et Jérémy BOCKEL) de la manière suivante :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Monsieur Jacques BOCKEL | 2788 parts |
| - Monsieur Jérémy BOCKEL | 380 parts |
| - Madame Véronique SCHOTT | 480 parts |
| - Monsieur Matthieu DOMENEGHETTY | 352 parts |

Soit au total : 4000 parts



Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

ARTICLE 8 - TRANSMISSION & CESSIION DE PARTS SOCIALES

En cas de transmission de parts sociales par voie de succession de liquidation de communautés de biens entre époux, l'héritier ou le conjoint ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le délai de trois mois imparti à la société pour statuer, court à partir de la notification effectuée par le bénéficiaire de la transmission à la société et à chacun des associés.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales.

Toute cession de parts sociales à un tiers étranger à la société ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des associés dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

En cas d'augmentation de capital par création de nouvelles parts sociales ou de réduction du capital, la répartition des parts prévue à l'article 6 sera modifiée en conséquence.

Les modifications apportées à cette répartition seront décidées dans les formes prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 10 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les associés peuvent obtenir la délivrance ou prendre connaissance des documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DES PREMIERS GERANTS & DES ASSOCIES

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables dans les conditions prévues par la loi.



Lorsque les associés n'approuvent pas une convention passée entre la société et l'un des gérants ou associés, le gérant ou l'associé contractant supporte les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société, et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposés aux tiers, ni invoqués par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble ou de fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers les tiers et envers la société dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 13 - FONDES DE POUVOIRS

Le ou les gérants peuvent déléguer d'un commun accord les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs fondés de pouvoirs associés ou non, pour assurer la direction technique des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels apportés au compte des frais généraux. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer les mandataires spéciaux ou temporaires.

ARTICLE 14 - DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises soit par délibération de leur assemblée, soit par consultation écrite.



Toutefois, les décisions sont toujours prises en assemblée lorsqu'elles ont trait

- à l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion;
- aux prélèvements affectés à la formation de tout fonds de réserve;
- à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont l'assemblée a la disposition
- à la détermination de la part des sommes distribuables attribuées aux associés sous forme de dividendes;
- à la réduction du capital.

Les assemblées ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

ARTICLE 15- COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin. Par exception, le premier exercice social commencera le 01 février 2003 et sera clos le 30 juin 2004.

Sur les bénéfices nets de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement qui doit être au moins égal au minimum obligatoire, destiné à constituer le fonds de réserve légale. Après prélèvement éventuel des sommes mises en réserve ou à reporter à nouveau sur l'exercice suivant, le solde, s'il en existe, est réparti entre les associés.

ARTICLE 16- DISSOLUTION & LIQUIDATION

En cas de dissolution et de liquidation, il est opéré conformément à la loi.

ARTICLE 17- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés ou leurs héritiers, représentants et ayants cause, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé ou gérant sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de



domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 18 - PREMIERS ENGAGEMENTS

Les associés donnent mandat à **Monsieur Jacques BOCKEL**, associé, qui accepte, de prendre les engagements ou d'accomplir les actes pour le compte de la société, d'engager tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, dont le détail figure en annexe sur l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Tous pouvoirs sont donnés à **Monsieur Jacques BOCKEL**, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Saverne

En 4 exemplaires originaux

Mise à jour le 20 juin 2013

